Fővárosi Törvényszék
6.P.22.461/2022/87.

A Fővárosi Törvényszék a dr. Papp Sándor (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes (felperes címe) felperesnek a I.r. alperes I. rendű (I.r. alperes címe) és II.r. alperes (II.r. alperes címe) II. rendű alperes ellen bérleti és közüzemi díj megfizetése iránt indított perben, amely perbe az I. rendű alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a dr. Szikszai Csaba (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt beavatkozó (beavatkozó címe) beavatkozó beavatkozott, meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 3.978.483 (hárommillió-kilencszázhetvennyolcezer-négyszáznyolcvanhárom) forintot, és ezen összegből 1.375.000 (egymillió-háromszázhetvenötezer) forint után 2002. április 15. napjától, további 1.375.000 (egymillió-háromszázhetvenötezer) forint után 2002. július 15. napjától, 1.228.483 (egymillió-kétszázhuszonnyolcezer-négyszáznyolcvanhárom) forint után 2002. október 15. napjától 2004. december 31. napjáig évi 11%, 2005. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon, míg 2013. július 1. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Egyetemlegesen kötelezi a bíróság az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek 18.393.048 (tizennyolcmillió-háromszázkilencvenháromezer-negyvennyolc) forintot, és ezen összegből 3.800.000 (hárommillió-nyolcszázezer) forint után 2018. november 23. napjától, 14.234.600 (tizennégymillió-kétszázharmincnégyezer-hatszáz) forint után 2019. május 16. napjától, 358.448 (háromszázötvennyolcezer-négyszáznegyvennyolc) forint után 2019. július 3. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Ezt meghaladóan a bíróság a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 379.634 (háromszázhetvenkilencezer-hatszázharmincnégy) forint perköltséget.

A bíróság egyetemlegesen kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek 1.335.775 (egymillió-háromszázharmincötezer-hétszázhetvenöt) forint perköltséget.

A bíróság egyetemlegesen kötelezi az alpereseket, hogy fizessenek meg 900.000 (kilencszázezer) forint feljegyzett illetéket az állam javára az állami adó- és vámhatóság

10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára a jelen határozat jogerőre emelkedését követő hatvanadik napig.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához, amelyet a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani elektronikus úton.

Az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet elleni fellebbezést, valamint csatlakozó fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése kérhető a kormányhivatalnál.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását. Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; a teljesítési határidővel kapcsolatos vagy a közbenső ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fellebbező fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.

Indokolás

[1] Az ingatlan1 szám alatti ingatlan a Magyar Állam tulajdona volt. A Magyar Állam mint bérbeadó és I.r. alperes alperes mint bérlő között 1999. július 1-én határozatlan idejű bérleti szerződés jött létre ezen ingatlan tekintetében. A jogügylet során a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviselte. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a bérleti szerződés megkötésének időpontjában az ingatlan vagyonkezelője volt. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 61. § (1) bekezdése szerint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007. december 31-i hatállyal megszűnt, jogutódja a felperes A bíróság a 6.P.22.028/2018/6. számú végzésével a jogutódlást megállapította.

[2] A szerződés szerint a bérleti díj évi 5.000.000 forint volt, majd 2001. július 1-től évi 5.500.000 forintra emelkedett. A bérleti szerződés 4. pontja úgy rendelkezett, hogy a bérleti díj negyedévente, az első hónap 15. napján esedékes. A felek abban állapodtak meg, hogy a bérleti díj évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta arányában módosul.

[3] 1999. november 16-án képviselő, a párt1 (párt1) pénztárnoka levelet intézett a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójához, amelyben tájékoztatta, hogy az ingatlanon a párt1-t ingyenes használati jog illeti meg a párt-ingatlanok végleges rendezéséről szóló törvény hatálybalépéséig. A levélben azt a nyilatkozatot tette, hogy a párt1 az ingatlanon fennálló ingyenes használati jogát véglegesen és visszavonhatatlanul I.r. alperes jelenlegi bérlőre engedményezi.

[4] Az ingatlanon a beköltözés előtt a felperes és akkori férje, beavatkozó felújítási munkákat végeztek. A bérbeadó és a bérlő 2000. március 10-én megállapodtak abban, hogy az elvégzett munkák ellenértékeként a bérbeadó elengedi az 1999. szeptemberi és októberi bérleti díjat, és a munkálatok ellenértékéből fennmaradó 1.678.860 forintot a bérlő a 2000

áprilisától decemberéig esedékes bérleti díjba beszámíthatja. A bérbeadó és a bérlő 2000. június 26-án ismételten megállapodást kötött egymással, amelynek tartalma az volt, hogy a bérlő a felújítási munkák költségéből 1.670.860 forint + általános forgalmi adó összeget ismer el mint a bérbeadót terhelő költséget, továbbá megállapodtak abban, hogy a bérlő a bérleti díjból 2000. április 1-től 2000. december 31-ig negyedévente 553.808 forintot fizet meg.

[5] Az I. rendű alperes a bérleti szerződést 2002. szeptember 20-án azonnali hatállyal felmondta, amelyet az alperes jogelődje tudomásul vett.

[6] A Magyar Állam mint jogosult 2002. július 17-én fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperessel mint kötelezettel szemben 4.437.805 forint bérleti- és közüzemi díjtartozás megfizetése érdekében. A kibocsátott fizetési meghagyás 2002. október 9-én jogerőre emelkedett.

[7] Az I. rendű alperes az ingatlant 2002. december 18-án bocsátotta a felperes birtokába. 2003. szeptember 18-án beavatkozó az ingatlant önhatalommal birtokba vette. beavatkozó 2018. október 15-én az ingatlant kiürítette, azonban az I. rendű alperes és gyermeke, azaz az I. és II. rendű alperesek, akik időközben visszaköltöztek az ingatlanba, továbbra is birtokolták azt. Végrehajtási eljárás során 2019. május 22-én az alpereseket eltávolították az ingatlanból, ekkor azonban ingóságaik még az ingatlanban maradtak. A kiürített ingatlan végül 2019. október 2-án került vissza a felperes birtokába. Az ingatlan a felek által nem vitatottan ekkor még a Magyar Állam tulajdona volt.

[8] A beavatkozó felperes által 2002. október 28-án indított 6.P.29.615/2002. számú perben a felperes I. rendű alperesként a jelen per alperesét, I.r. alperest jelölte meg, vele szemben a házastársi közös vagyon megosztása iránti követelést terjesztett elő. II. rendű alperes a jelen per felperese, az felperes volt, majd utóbb beavatkozó kérelmére az új alperes a Magyar Állam lett, a felperest a perből elbocsátották. A II. rendű alperessel szemben többek között tulajdonjogi igényt kívánt érvényesíteni, illetve jogalap nélküli gazdagodás címén az ingatlanra fordított beruházásai megtérítését követelte. Ez utóbbi követelése két részből állt, egyrészt az emeletráépítéssel kapcsolatos költségekből, másrészt a felújítási munkák költségéből. A per a 66.P.21.000/2020/10-I. számú ítélettel fejeződött be, elutasítva beavatkozó valamennyi igényét, és nagyrészt helytadva a Magyar Államnak az ingatlan használatával kapcsolatos költségeire vonatkozó viszontkeresetének. A Magyar Állam ebben a perben a viszontkereseti követelésébe beszámított a felperesnek 41.543.000 forintot a felperes, beavatkozó által megvalósított beruházások ellenértékeként. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 17.Pf.20.070/2021/5-II. számú ítéletével beavatkozó felperes viszontkereseti marasztalási összegét lényeges megemelte, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ingatlan felújításával kapcsolatban a beavatkozó által érvényesíteni kívánt követelés lényegében megegyezett azzal a követeléssel, amelyet I.r. alperes a 6.P.23.774/2018. számú perben terjesztett elő viszontkeresetként ugyanezen jogcímen.

[9] A bíróság 6.P.23.774/2018/27-II. számú végzésével az alperesnek a jelen perben előterjesztett tulajdonjog megállapítása iránti viszontkeresetét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.906/2019/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

[10] A bíróság 6.P.23.774/2018/62. számú részítéletével a használat jogával kapcsolatos viszontkeresetet elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20.373/2021/4. számú részítéletével az elsőfokú részítéletet helybenhagyta.

[11] A bíróság 6.P.23.774/2018/91. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 21.908.483 forintot, és ezen összegből 1.375.000 forint után 2002. április 15. napjától, további 1.375.000 forint után 2002. július 15. napjától, 1.228.483 forint után 2002. október 15. napjától, 3.800.000 forint után 2018. november 23. napjától, míg 14.130.000 forint után 2019. május 16. napjától számított késedelmi kamatot. A bíróság a viszontkeresetet elutasította.

[12] A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.385/2022/4. számú részítéletével az elsőfokú ítélet viszontkeresetet elutasító rendelkezését helybenhagyta, ezt meghaladóan az ítéletet a perköltségre, valamint a feljegyzett kereseti illeték viselésére vonatkozó rendelkezésre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és ebben a keretben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.

[13] A másodfokú bíróság előírása szerint a megismételt eljárásban szükséges felderíteni, hogy melyek azok az ingatlanba történt beruházások, amelyek költségét bérbeszámítás útján vagy jogerős ítélet alapján megtérítette a felperes, és ehhez képest nem az eredeti műszaki állapot, hanem az így megtérített beruházások alapján fennállt műszaki állapot alapján kell meghatározni a keresettel érvényesített időszakban a használati díj összegét, az eredetileg fizetett bérleti díjból kiindulva figyelemmel a felhívott jogszabályi rendelkezésekre és egyéb, a szakvélemény által kifejtett piaci változásokra is.

[14] A felperes a megismételt eljárás során keresetét kiterjesztette II.r. alperesre arra hivatkozással, hogy 2018. október 15-én az I. rendű alperes az időközben nagykorúvá vált II. rendű alperessel együtt költözött vissza az ingatlanba, ezért a II. rendű alperes az I. rendű alperessel egyetemleges felelősséggel tartozik a 2018. október 15. és 2019. október 2. közötti időszakban felmerült használati díjért, valamint a közüzemi költségekért.

[15] A felperes módosított kereseti kérelmében az I. rendű alperest 3.978.483 forint tőke, és ezen összegből 1.375.000 forint után 2002. április 15-től, további 1.375.000 forint után 2002. július 15-től, további 1.228.483 forint után 2002. október 15-től a kifizetésig terjedő időre a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni.

[16] Kérte továbbá, hogy a bíróság egyetemlegesen kötelezze az I. és II. rendű alpereseket 18.477.872 forint tőke, és ezen összegből 3.800.000 forint után 2018. november 23-tól, további 14.130.000 forint után 2019. május 16-tól, további 547.872 forint (víz- és csatornadíj) után 2019. július 3-tól a kifizetésig terjedő időre a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére. A felperes perköltségigényt is előterjesztett.

[17] A felperes arra hivatkozott, hogy az I. rendű alperes nem fizette meg a bérleti díjat és a bérlemény használatával kapcsolatos költségeket, ezért jogelődje fizetési meghagyás útján

érvényesített 4.347.805 forintot és késedelmi kamatát. A felperes előadta, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, azonban az I. rendű alperes nem fizette meg ezt az összeget. Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy ez a követelés elévült, ezt nem érvényesítette. A felperes mindezek alapján úgy nyilatkozott, hogy az alperes bérleti díjfizetési kötelezettsége 2002. első negyedévének végéig, 2002. március 31-ig rendezett.

[18] A felperes előadta, hogy az I. rendű alperes a bérleti szerződés 2002. szeptember 20-i felmondását követően 2002. december 18-án bocsátotta az ingatlant a felperes birtokába, ezért 2002. április 1-től 2002. szeptember 20-ig bérleti díj, 2002. szeptember 21-től 2002. december 18-ig használati díj megfizetésére köteles. A használati díj összegét a bérleti díjjal megegyező összegben határozta meg. Ennek megfelelően az I. rendű alperes tartozása 2002. második negyedévére 1.375.000 forint, 2002. harmadik negyedévére szintén 1.375.000 forint, 2002. negyedik negyedévére – de csak december 18-ig – 1.228.483 forint.

[19] A felperes az ezt követő időszak tekintetében előadta, hogy beavatkozó 2018. október 15-én az ingatlant kiürítette, azonban az ingatlanban maradt az I. és II. rendű alperes, akik csak 2019. október 2-án bocsátották az ingatlant kiürítve a felperes birtokába, ezért a 2018. október 15-től 2019. október 2-ig tartó időszakban az alperesek jogellenesen tartották birtokukban az ingatlant, emiatt erre az időre használati díjat tartoznak fizetni. A használati díj összegét a beavatkozó felperes által I.r. alperes I. rendű és a Magyar Állam II. rendű alperes ellen a Fővárosi Törvényszéken tulajdonjog megállapítása iránt indított 66.P.22.496/2014. számú perben kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján a 2018. évre havi 1.520.000 forinttal, a 2019. évre havi 1.570.000 forinttal vette figyelembe. A használati díj iránti követelést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésére alapította.

[20] A felperesnek – utalással arra, hogy a másodfokú részítélet az I. rendű alperes viszontkeresetét elutasította – az volt az álláspontja, hogy az I. rendű alperesnek nincs lehetősége ebben a perben beszámításra, mivel az I. rendű alperes a jogalap nélküli gazdagodás iránti igényét a Magyar Állammal szemben érvényesítheti, de ebben a perben nem a Magyar Állam a felperes.

[21] Ezen túlmenően a felperes kifejtette, hogy az I. rendű alperesnek a 2002. április 1. és 2002. december 18. közötti időszakra vonatkozó bérleti díjjal és használati díjjal szemben nincs beszámítható követelése, mert a 2000. június 26-i megállapodásban az I. rendű alperes elfogadta, hogy ezen időpontig összesen 1.670.860 forint + általános forgalmi adó, bruttó 2.088.575 forintot számíthat be a bérleti díjba felújításra fordított költségként, amely összeg beszámítása megtörtént. Kifejtette továbbá, hogy 2000. június 26. és az I. rendű felperes ingatlanból való kiköltözése közötti időszakra vonatkozóan az I. rendű alperes az ingatlanra fordított beruházást nem eszközölt és nem igazolt, és ezt követően az ingatlanban beavatkozó lakott, és csak ő folytatott – a tulajdonos tiltakozása ellenére – építési tevékenységet.

[22] A 2018. október 15. és 2019. október 2. közötti időszakra vonatkozó használati díj tekintetében a felperes előadta, hogy az I. rendű alperes ebben az időszakban nem végzett semmilyen beruházást az ingatlanon, és beavatkozó nem ruházhatott rá semmilyen igényt a saját beruházásaival kapcsolatban. Rámutatott továbbá, hogy a Magyar Állam a

beavatkozóval szembeni használati díjkövetelésébe beszámított 41.543.000 forintot beavatkozó beruházásai fejében, amely összeg beavatkozónak az ingatlanra fordított összes beruházása teljes megtérítését jelentette. Mindezek alapján az volt a felperes álláspontja, hogy az alperesek a 2018. október 15-i jogellenes visszaköltözésüket követően olyan állapotú ingatlanra kötelesek a használati díjat megfizetni, amilyen az ingatlan akkor volt.

[23] A felperes az 547.872 forint összegű követelésével kapcsolatban előadta, hogy a 2018. október 16. és 2019. április 2. közötti időszakra 547.872 forint víz- és csatornadíjat fizetett meg az alperesek helyett, amely díjat továbbszámlázott az alperesek felé, azonban az alperesek a számlát nem egyenlítették ki. Ezen követelését elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:11. § (3) bekezdésére alapította, másodlagosan hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (1959. évi Ptk.) 195. § (3) bekezdésére és a Kúria Pfv.V.21.135/2019/6. számú határozatára (BH 2021. 5.139.), amely szerint a jogalap nélküli birtoklás szempontjából a jogalap nélküli használattal vagy a jogszerű ellenérték fizetése nélküli használattal elért megtakarítás haszonnak minősülő vagyoni előny. Kifejtette, hogy az alperesek mint rosszhiszemű jogalap nélküli birtokosok „haszna”, illetve gazdagodása a perbeli esetben az volt, hogy a felperes részére nem fizették meg a perbeli ingatlan jogalap nélküli birtoklása következtében felmerült közüzemi költségeket.

[24] Az alperesek ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték. Arra hivatkoztak, hogy az I. rendű alperest 1999. november 16-tól ingyenes használat illette meg az ingatlanon, ezért nem áll fenn bérletidíj- tartozásuk. Előadták, hogy a párt1 az 1999. november 16-án kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy az ingatlanon fennálló ingyenes használati jogát véglegesen és visszavonhatatlanul az I. rendű alperesre engedményezi. Az engedményezés ellenértéke az I. rendű alperes által 1999. július és november között az ingatlanon 22.700.000 forint értékben elvégzett felújítási és karbantartási munka volt. Rámutattak, hogy a felperes jogelődje az engedményezés ellen nem emelt kifogást. Rögzítették, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 109/K. § (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a kizárólagos állami tulajdonban levő kincstári vagyontárgyakra vonatkozó külön törvények rendelkezései kijelölik a használó személyét, akkor a használót vagyonkezelőnek kell tekinteni. Ennek alapján az volt az álláspontjuk, hogy a párt1-t mint használót vagyonkezelőnek kell tekinteni, és az Áht. 109/G. § (1) bekezdése szerint megillették a tulajdonos jogai azzal, hogy a vagyont nem értékesítheti, illetve arra haszonélvezeti jogot nem alapíthat. Kifejtették, hogy erre figyelemmel a párt1 az 1959. évi Ptk. 112. § (1) bekezdése alapján jogosult volt az ingatlannal rendelkezni, és a használat engedményezésével az I. rendű alperes használati jogot szerzett. Arra is hivatkoztak, hogy a használati jog engedményezését követően a perbeli ingatlan már nem a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény és a további, a párt-ingatlanokra vonatkozó törvények hatálya alá tartozott, hanem csak az 1959. évi Ptk. 165. § rendelkezéseit kell figyelembe venni.

[25] Ezen túlmenően az alpereseknek az volt az álláspontja, hogy a felperes nem jogosult a saját nevében követelni a használati díjat és nem jogosult a beruházások kapcsán nyilatkozatot tenni, mivel az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, a felperes csak a tulajdonos képviselője. Rámutattak, hogy ezt támasztja alá az is, hogy a 2000. június 26-i megállapodást a Magyar Állam kötötte az I. rendű felperessel. Erre figyelemmel a per megszüntetését kérték.

[26] A 2000. június 26-i megállapodással kapcsolatban kifejtették, hogy a felek a költségek részbeni elszámolásáról rendelkeztek, de nem tettek nyilatkozatot a fennmaradó beruházások tekintetében, azaz az I. rendű alperes nem mondott le azok elszámolásáról – hangsúlyozva, hogy jogról lemondani csak kifejezett nyilatkozattal lehet, és ilyen nyilatkozatot nem tett. Az 1959. évi Ptk. 427. § (3) bekezdése alapján arra hivatkozott, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés fennállása alatt szükséges kiadásokat fordított a bérelt dologra, annak megtérítését a bérbeadótól igényelheti. Erre figyelemmel a 22.700.000 forint összegű bérlői beruházásból a meg nem térített nettó 21.029.140 forint beszámítását kérték.

[27] Az alperesek azzal kapcsolatban, hogy a másodfokú részítélet alapján az ingatlannak milyen műszaki állapota alapján kell meghatározni a használati díjat, rámutattak, hogy az a 41.543.000 forint, amellyel a felperes csökkentette a 66.P.21.000/2020. számú perben a követelését, bizonyosan nem lehetett valamennyi beruházás ellenértéke. Előadták, hogy a korábbi perben kirendelt szakértő1 által készített szakértői véleményben kizárólag a földszinti beruházások véleményezésére került sor.

[28] Fenntartották azon álláspontjukat, hogy a felperes kizárólag a 2018. október 15. és 2019. május 22. közötti időtartamra követelheti a bérleti díjat, mivel ekkor a felperes birtokába került az ingatlan.

[29] Az alperesek vitatták a víz- és csatornadíj követelést, kizártnak tartva, hogy 2018. október és 2019. május között ilyen mennyiségű vízfogyasztás történt volna.

[30] A beavatkozó kifejtette, hogy az I. rendű alperesnek az ingatlanra fordított beruházásokkal kapcsolatban 88.684.050 forint beszámítható követelése áll fenn a felperessel szemben, amely a beavatkozó és az I. rendű felperes között létrejött engedményezési szerződés alapján a beavatkozó által eszközölt beruházások az I. rendű alperes beruházásainak tekintendők.

[31] Az volt az álláspontja, hogy az a 41.543.000 forint, amellyel a felperes csökkentette a 66.P.21.000/2020. számú perben a követelését, nem tekinthető beszámításnak, az csak a felperes saját döntése volt, és nem került meghatározásra, hogy ezen összeggel bármilyen jogcímen bármit is elszámolt volna.

[32] A 2000. június 26-i megállapodással kapcsolatban előadta, hogy a Magyar Állam által elismert és beszámított összegen felüli 20.611.425 forintot az I. rendű alperes jogosult beszámítani a felperes követelésébe, és ezen összeg erejéig beszámítási kifogással élt.

[33] A kereset túlnyomó részben megalapozott.

[34] Az alpereseknek a per megszüntetésére irányuló kérelme megalapozatlan. A felperes az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján járt el a perbeli bérleti szerződéssel kapcsolatban, amelynek során a tulajdonosi joggyakorlása alá

tartozó állami vagyont polgári jogi szerződés útján hasznosította, ennek megfelelően a saját nevében követelheti a bérleti-, illetve használati díjat.

[35] Az alperesek beszámítási kifogása az I. rendű alperes, illetve beavatkozó által az ingatlanra fordított, meg nem térült beruházásainak értékére vonatkozott.

[36] Az 1959. évi Ptk. 296. § (1) bekezdése alapján a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését – ha jogszabály kivételt nem tesz – a jogosulthoz intézett vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal tartozásába beszámíthatja. A (2) bekezdés szerint a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.

[37] Az I. rendű alperes által állított beruházások a perbeli ingatlanon történtek, annak értékét növelhették, ebből következően azok által kizárólag az ingatlan tulajdonosa gazdagodhatott.

[38] Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a felperes gyakorolja.

[39] A bíróság megítélése szerint megkülönböztethető az állami vagyon tekintetében a tulajdonos és a tulajdonosi joggyakorló személye, és abból, hogy a törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi szerződések útján hasznosítja, illetve hogy az e) pont alapján az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – képviseli az államot, nem következik, hogy a tulajdonjoghoz kapcsolódó igényeket vele szemben lehetne érvényesíteni. Az alperesek az ingatlan tulajdonosától követelhetik azt a vagyoni előnyt, amellyel a meg nem térült beruházásokkal kapcsolatban állításuk szerint jogalap nélkül gazdagodott, ebből következően az alperesek ezen követelése nem az alperessel szemben áll fenn, így ebben a perben az nem számítható be a felperes követelésébe.

[40] A perben nem volt vitás, hogy a Magyar Állam és az I. rendű alperes között lakásbérleti szerződés jött létre, amely alapján a bérbeadó a perbeli ingatlant bérbe adta lakás céljára, és a bérlő a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat volt köteles fizetni.

[41] A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint a lakást jogcím nélkül használó a jogosult részére lakáshasználati díjat (a továbbiakban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.

[42] Az I. rendű alperes a bérleti díj iránti követelést jogalapjában és összegszerűségében is vitatta, arra azonban nem hivatkozott, hogy a bérleti díjat megfizette. A bíróság az I. rendű alperes érvelésével szemben megállapította, hogy a felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy a párt1 nem ruházhatott a felperesre ingatlan-használati jogot.

[43] A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezeteknek az állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó kezelői joga kártalanítás nélkül megszűnik. A törvény 2. § (1) bekezdés kimondja, hogy a társadalmi szervezetet ingyenes használati jog illeti meg arra az ingatlanra, amelyre vonatkozó kezelői jog e törvény folytán szűnik meg. A törvény 3. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az e törvényben biztosított használati jog alapján az ingatlan használata másnak nem engedhető át. Mindezekre figyelemmel az ingatlanra a párt1 kezelői joga a törvény hatályba lépésének napján, 1990. szeptember 18-án megszűnt, és a számára biztosított használati jog másnak nem volt átengedhető. Megalapozatlanul hivatkozott az alperes arra, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (6) bekezdése szerint amennyiben a kizárólagos állami tulajdonban levő kincstári vagyontárgyakra vonatkozó külön törvények rendelkezései kijelölik a használó személyét, akkor a használót – a kincstári vagyonért felelős miniszter egyetértése esetén vagyonkezelési szerződés nélkül – vagyonkezelőnek kell tekinteni. Az I. rendű alperes ugyanis nem bizonyította ezen feltételek fennállását.

[44] Figyelembe kell venni továbbá az állami tulajdonban levő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény rendelkezéseit is. E törvény 5. §-a úgy rendelkezik, hogy a párt az ingatlant kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetésének megfelelően használhatja, bérbe nem adhatja, haszonélvezetet nem létesíthet rajta, használatát más módon, illetőleg jogcímen sem engedheti át harmadik személynek. Az 1. § (1) bekezdése kizárólag irodai rendeltetésre biztosít ingyenes használatot. Mindezekből következően a párt1 kizárólag iroda-rendeltetésű ingatlan használatára lett volna jogosult, és annak használatát sem engedhette volna át harmadik személynek, így a felperesnek sem.

[45] Ezen felül az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a pártoknak a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon fennálló használati joga e törvény erejénél fogva kártalanítás nélkül megszűnik.

[46] A következők szerint is megalapozatlan az I. rendű alperes érvelése: a párt1-t a Ptk. 165. § (1) bekezdés szerinti használati jog illette, amelynél fogva kizárólag a dolog saját szükségleteit meg nem haladó mértékű használatára és hasznai szedésére volt jogosult, annak gyakorlását sem engedhette át másnak. Különösen nem volt jogi lehetősége az ingyenes használati joga I. rendű alperesre történő engedményezésére, mivel a Ptk. 165. § (2) bekezdése értelmében a használat jogára egyebekben a haszonélvezet szabályai alkalmazandók, így a Ptk. 159. § (1) bekezdésének első fordulata is, amelynek értelmében a használat joga a haszonélvezeti joghoz hasonlóan forgalomképtelen, ezáltal annak engedményezése a Ptk. 328. § (2) bekezdésének második fordulata alapján kizárt. Emellett annak következtében, hogy az 1990. évi LXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a párt1-t azért illette a használati jog, mert társadalmi szervezetnek minősült, e jogosultsága személyhez kötött volt, amelynek engedményezését a Ptk. 328. § (2) bekezdésének első fordulata is kizárta.

[47] Rámutat a bíróság, hogy a perben rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az I. rendű alperes 1999. július 1-én kötött bérleti szerződést az ingatlanra, majd ezt

követően 2018. május 8-án hivatkozott először arra, hogy ingyenes használati jog illeti meg 1999. november 16. óta.

[48] A felperes a módosított keresetében 2002. április 1-től 2002. december 18-ig, majd a 2018. október 15-től 2019. október 2-ig terjedő időre kért az ingatlan használatáért bérleti, illetve használati díjat az alperesektől. Utal a bíróság a másodfokú bíróság részítéletének [12] bekezdésére, amely a következőket rögzíti: Azt az alperesek maguk sem vitatták, hogy 2002. évben, továbbá 2019. május 22. napjáig fennállt a használat az ingatlanon. Tény, hogy 2019. május 22. napján végrehajtás folytán az alperesek kiköltöztek az ingatlanból, azonban a felperes azon előadását az alperesek nem cáfolták, hogy a felperes csupán 2019. október 2. napján került ténylegesen az ingatlan birtokába. Önmagában az, hogy az alperesek elhagyták az ingatlant, nem jelenti azt, hogy az ingatlannal a felperes valóban rendelkezhetett. Az, hogy az ingatlanban bútorokat hagytak hátra – azok tulajdonjogától függetlenül – az alperesek terhére esik. Az ingatlan tényleges kiürítése az az időpont, amikor a felperes rendelkezési joga nem volt már akadályozott. Ezt az időpontot a felperes 2019. október 2. napjában jelölte meg, amely nem volt bizonyítékokkal megkérdőjelezett. Ezért 2018. október 15-től 2019. október 2. napjáig alappal érvényesítette a felperes a használati díj igényét.

[49] A felperes elévülésre hivatkozással nem érvényesíti követelésének azt részét, amellyel kapcsolatban az I. rendű alperest jogerős fizetési meghagyás kötelezi 4.347.805 forint megfizetésére. A perbeli fizetési meghagyásos eljárás idején hatályos Pp. 321. § (1) bekezdése szerint a jogerős fizetési meghagyásnak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, ebből következően a követelés ezen része ítélt dolognak tekintendő.

[50] A másodfokú bíróság részítélete szerint a felperes a 2018. október 15. és 2019. október 2. közötti időszakra alappal érvényesíthet használati díjkövetelést, azonban a másodfokú bíróság azt is rögzítette, hogy a használati díj összegét az alapeljárásban rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megállapítani.

[51] Ezzel kapcsolatban előírta, hogy a használati díj összegének megállapításakor az alperes, illetve a férje által végzett, a felperes által is elismert beruházások által előállt, de el nem számolt, vagy elutasított értéknövekedésben megmutatkozó műszaki állapotot figyelmen kívül kell hagyni.

[52] Minthogy a másodfokú bíróság előírása szerint nem csak az I. rendű alperes, hanem a volt férje, beavatkozó által végzett beruházásokat is figyelembe kell venni, megalapozatlan volt a felperes azon hivatkozása, hogy mivel nem az I. rendű alperes végezte a beruházásokat, hanem beavatkozó, ezért nem lehet csökkenteni a bérleti díjat az ezeket figyelmen kívül hagyó műszaki állapothoz igazodóan.

[53] A 2000. március 10-i jegyzőkönyv, illetve az ugyanazon tárgyú, 2000. június 26-i megállapodás tartalma szerint a 22.700.000 forint felújítási munkák összegéből a bérbeadó által ellenőrzött és elismert 1.670.860 forint terheli a bérbeadót, amely összeget a felek egymással elszámoltak. A másodfokú bíróság előírásai szerint csak azt a műszaki állapotot lehetett figyelembe venni a bérleti díj összegénél, amelynek beruházási költségét a felek már elszámolták, ezért a megismételt eljárásban – a megállapodással érintett ráfordítások

tekintetében – abból a műszaki állapotból kellett kiindulni, amely a már elszámolt 1.670.860 forint ráfordítással állt elő, a többit figyelmen kívül kellett hagyni.

[54] Meglapozatlanul hivatkozott a felperes arra, hogy a beavatkozó és a Magyar Állam között folyamatban volt perben a Magyar Állam által beszámított 41.543.000 forinttal megtörtént a beavatkozó által az ingatlanra fordított összes beruházás elszámolása. Abban a perben (66.P.22.496/2014.) a Magyar Állam a 193. sorszámú, szakértő1 építési, ár- és ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő véleménye alapján határozta meg a földszintre és az emeletráépítésre fordított költségek összegét. E szakvélemény szerint 11.600.000 forint volt a földszinti beruházások költsége, 29.943.000 forint az emeletráépítés költsége. Látható a szakértői véleményből, hogy ezen felül még a pinceszintre is történt ráfordítás, amellyel kapcsolatban a felperes sem állította, hogy azt valamilyen módon megtérítette vagy beszámította volna követelésébe. Ezen felül a felperes sem vitatta, hogy a kerti beruházások megtérítésére sem került sor.

[55] Szintén megalapozatlan volt a beavatkozó azon álláspontja, hogy a 66.P.22.496/2014. számú perben a Magyar Állam által figyelembe vett 41.543.000 forint ne lett volna beszámításnak, elszámolásnak tekintendő. A felperes abban a perben a szakértői vélemény alapján ezzel az összeggel csökkentette a beavatkozóval szembeni követelését, és a jogerős ítélet ennyivel kisebb összeg megfizetésére kötelezte beavatkozót, ami tartalmilag beszámítást eredményezett.

[56] A megismételt eljárásban vizsgálni kellett, hogy mely munkák készültek el az ingatlanon, és azokból melyeket kell figyelembe venni a bérleti díj összegének megállapítása során. A Magyar Államnak a 66.P.22.496/2014/193. számú szakvélemény mellékletét képező nyilatkozata szerint az nem volt vitatott, hogy a beavatkozó által megjelölt munkálatok – amelyek költségét beavatkozó érvényesíteni próbálta a korábbi perekben – elkészültek, a bekerülési költség volt vitás.

[57] A bíróság a földszinti ráfordítások és az emeletráépítés költségét a 66.P.22.496/2014/193. számú szakvélemény alapján vette figyelembe. Megalapozatlanul hivatkoztak az alperesek arra, hogy ez a szakvélemény csak a számlával alátámasztott költségek alapján készült: a 42. oldalon rögzíti a szakvélemény, hogy a teljes költséggel kapcsolatban mindössze 5 darab számla áll rendelkezésre, ebből 1 darab, 161.250 forint összegű ELMŰ számla szól az I. rendű alperes nevére, a többi a Kft.-re, és azok együttes összege is alatta marad a szakértő által megállapított beruházási értéknek. A szakvélemény alapján a bíróság a földszinti ráfordítások értékét 11.600.000 forintban, az emeletráépítés költségét 29.943.000 forintban fogadta el, mivel azt az alperesek csupán vitatták, de annak helyességével szemben nem tudtak megalapozott kételyt támasztani. Ennek az összegnek az elszámolása a fent kifejtettek szerint megtörtént, ezért az ezen ráfordítások következtében kialakult műszaki állapotot a bérleti díj összegénél figyelembe kell venni. A pincével és a kerttel kapcsolatban megvalósított beruházások által elért állapot azonban figyelmen kívül marad, mert a felperes nem bizonyította, de nem is állította, hogy ezeket elszámolta volna az I. rendű alperessel vagy beavatkozóval. A kertben elvégzett munkák eredményét a 66.P.22.496/2014/193. számú szakvélemény mellékletét képező fényképek ábrázolják.

[58] A megismételt eljárásban a bíróság mindezeknek megfelelően rendelte ki szakértőként a korábbi perben is kirendelt szakértő1et. A szakértői vélemény szerint a beköltözést megelőzően elvégzett munkák körét a bérleti díj összegének meghatározása során nem lehetett kizárólag a hozzávetőleg 1.670.000 forint értékű ráfordítások alapulvételével figyelembe venni, mert ahhoz, hogy az épület lakható legyen, további munkák elvégzése is szükséges volt. Mindezek alapján a szakértő véleménye szerint a bérleti díj a lakhatóvá tétel során elvégzett munkák közül a hozzávetőleg 1.670.000 forint ráfordítás, a földszinti beruházás és a tetőtéri (emeleti) szint kialakításának eredményeképpen megvalósult állapot figyelembevételével 2018 év végi – 2019 évi árszinten 1.912.000 forint havonta.

[59] A szakvélemény szóbeli kiegészítése során a szakértő úgy nyilatkozott, hogy a kertrendezési munkák figyelmen kívül hagyásával a bérleti díj hozzávetőleg 5%-kal alacsonyabb összegben kalkulálható.

[60] Már a korábbi eljárásban készült szakvélemény rögzíti, hogy a beruházásokkal kapcsolatban nem álltak rendelkezésre a tervdokumentációk, szerződések, számlák, kifizetési bizonylatok, ezért a szakvélemény több tekintetben csak a szakmai gyakorlatból levezetve készült, a megállapított összegek pedig becslések. A bíróság figyelembe vette, hogy a 2000. március 10-i jegyzőkönyv mellékletén és a lakhatóvá tétel érdekében elvégzett munkákkal kapcsolatos építési naplón túl a megismételt eljárás során sem csatoltak a felek újabb okiratokat, bizonylatokat, továbbá azt, hogy az ingatlannak egy olyan elméleti műszaki állapotára vonatkozó szakvéleményt kellett készíteni, amilyen állapotban az ingatlan a valóságban sosem volt. Mindezekre figyelemmel a bíróság a döntésének alapjául elfogadta a rendelkezésre álló szakértői vélemény becslésen alapuló, kalkulált megállapításait.

[61] Mindezek alapján a másodfokú határozat előírásai szerint képzett bérleti díj összege az 1.912.000 forint 5%-kal csökkentett mértéke, 1.816.400 forint havonta. A felperes kereseti kérelme azonban ennél kevesebb, a 2018. évre havi 1.520.000 forint, a 2019. évre 1.570.000 forint használati díj. Megjegyzi a bíróság, hogy a felperes a 66.P.22.496/2014. számú perben korábban kirendelt szakértő2 igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján határozta meg az általa követelt használati díj összegét, azonban szakértő2 szakértő a szóbeli szakvéleménykiegészítés (60. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv) során úgy nyilatkozott, hogy az általa meghatározott használati díjban nem jelenik meg a földszinti korszerűsítés hatása.

[62] Az alperesek nem vitatottan a perbeli ingatlanban laktak anélkül, hogy annak használati díját megfizették volna, ezzel a felperes és az alperesek között polgári jogi jogviszony jött létre. A használatbavételi engedély létének, illetve hiányának építésigazgatási szempontból lehet jelentősége, de a jelen pernek az nem tárgya. A másodfokú bíróság már ismertetett előírásai alapján egy meghatározott műszaki állapotú ingatlan kalkulált használati díját kötelesek megfizetni, függetlenül attól, hogy az emeletráépítésre volt-e használatbavételi engedély.

[63] Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy az I. rendű alperes a 2002. április 1-től a bérleti szerződés megszűnéséig, 2002. szeptember 20-ig tartó időszakra bérleti díjat, a 2002. szeptember 21-től 2002. december 18-ig tartó időszakra használati díjat köteles megfizetni a felperesnek. A bérleti szerződés szerint a bérleti díj negyedévente volt esedékes,

annak összege negyedévente 1.375.000 forint, a fenti időszakra: 2×1.375.000 + 1.228.483 = 3.978.483 forint. A bíróság ezen összeg megfizetésére kötelezte az I. rendű alperest.

[64] A használati díj összege a 2018. október 15. és 2018. december 31. közötti időszakra havi 1.520.000 forinttal számolva 3.800.000 forint, a 2019. január 1. és 2019. október 2. közötti időszakra havi 1.570.000 forinttal számolva 14.234.600 forint.

[65] A közüzemi díjkövetelés tekintetében a bíróság megítélése szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 41. §-ának megfelelően a 2013. évi Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

[66] A felperes a 2018. október 16. és 2019. április 2. közötti időszakra követeli a perbeli ingatlanban elfogyasztott víz díját és az ehhez tartozó csatornadíjat. Nem volt vitás a perben, hogy ebben az időszakban az I. és II. rendű alperes használta az ingatlant, az általuk elfogyasztott víz díját azonban nem fizették meg közvetlenül a közüzemi szolgáltatónak, és a bérbeadónak sem. Az alpereseknek az ingatlan használatára jogcímük nem volt, és beavatkozó önhatalommal való birtokbalépését követően költöztek vissza az ingatlanba, továbbá tudomásuk kellett, hogy legyen arról, hogy a tulajdonos birtokba akar lépni, ezért rosszhiszemű birtokosok voltak, akik a Ptk. 5:11. § (3) bekezdése alapján kötelesek a vízdíj megfizetésére.

[67] A víz- és csatornadíj-követelés összegét tartalmazó, a felperes által a 23. sorszámú beadványhoz csatolt bizonylatok összesen 385.448 forint felperes általi megfizetését támasztották alá, a követelésből fennmaradó 162.424 forint megfizetése nem bizonyított. Erre figyelemmel a bíróság 358.448 forint közüzemi díj megfizetésére kötelezte az alpereseket.

[68] Nem merült fel adat arra, hogy az alperesek megosztva használták volna az ingatlant, ezért a 2018. október 15. és 2019. október 2. közötti időszakra vonatkozó használati díj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek.

[69] Szükségtelennek vélte a bíróság személy1, személy2 és személy3 tanúkénti meghallgatását. személy1 meghallgatását a beszámítási kifogással kapcsolatban indítványozta a beavatkozó, a bíróság fent kifejtett jogi álláspontja alapján azonban az ezzel kapcsolatos bizonyításra nem volt szükség. A további két tanú a beavatkozó indítványa szerint az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban tudott volna tanúvallomást tenni, azonban a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével igazságügyi szakértői vélemény beszerzésével a másodfokú bíróság előírásai alapján eldönthető volt a jogvita.

[70] Mindezek alapján a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.

[71] A késedelmi kamat megfizetésére az 1959. évi Ptk. 301. § (1) bekezdése, illetve a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése alapján kötelesek az alperesek. A kamatfizetés kezdete a bérleti díj tekintetében a bérleti szerződés szerinti negyedévenkénti esedékességhez, a további összegek tekintetében az adott időszakhoz képest középarányos időponthoz igazodik.

[72] A per tárgyának értékét a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 24. § (1) bekezdése alapján az I. rendű alperes tekintetében 22.456.355 forintban, a II. rendű alperes tekintetében 18.477.872 forintban állapította meg. A felperes 99,54%-ban lett pernyertes, ezért a bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes alpereseket a perköltség viselésére. A perköltség összege az eljárási illetékből, a szakértői díjból és az ügyvédi munkadíjból áll. A felperes személyes illetékmentessége folytán le nem rótt illetéket a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelesek az alperesek megfizetni. A szakértői díjnak a felperes által előlegezett részét – 381.000 forintot – tartoznak megfizetni az alperesek a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján a felperes részére. Az ügyvédi munkadíj összege a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján került meghatározásra, figyelembe véve a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.373/2021/4. számú részítéletében megállapított 100.000 forint fellebbezési eljárási költséget.

[73] A bíróság tájékoztatja az alpereseket, hogy az illeték megfizetése során az illetékfizetési kötelezettséget tartalmazó jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát közleményként fel kell tüntetni.

Budapest, 2025. november 3.

dr. Bakos Enikő Kinga s. k.
bíró